يضرهم بل بشرط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا وان كان ممر الفرسان والقوافل فلا يرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة ويحرم الصلح على اشراع الجناح وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل ان لم يضر جاز وغير النافذ يحرم الاشراع اليه لغير أهله وكذا البعض أهله في الاصح الا برضا الباقين وأهله من نفذ باب داره اليه لا من لا صقه جداره وهل الاستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني وليس لغيرهم فتح باب اليه للاستطراق له وفتحه اذا سمره في الاصح ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه فان كان أقرب الى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك وان سده فلا منع ومن له داران تفتحان الى دربين مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الاصح وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح ويجوز فتح الكوات والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير اذن في الجديد ولا يجبر المالك فلو رضي بلا عوض فهو اعارة له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الاصح وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه وقيل فائدته طلب الاجرة فقط ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فان أجر رأس الجدار للبناء فهو اجارة وان قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالاصح أن هذا العقد فيه شوب بيع واجارة فاذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري اعادة البناء وسواء كان الاذن بعوض أو بغيره بشرط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء وأما الجدار المشترك فليس لاحدهما وضع جذوعه عليه بغير اذن في الجديد وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا اذن وله أن يسند اليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الاجنبي وليس له اجبار شريكه على العمارة في الجديد فان أراد اعادة منهدم بآلته لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه اذا شاء ولو قال الآخر ولا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه اجابته وان أراد اعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ولو تعاونا على اعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ويجوز أن يصالح على اجراء الماء والقناة الى ملكه على مال ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فان اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنياه معا فله اليد والا فلهما فان أقام أحدهما بينة قضي له والا حلفا فان حلفا أو نكلا جعل بينهما وان حلف أحدهما قضي له ولو كان لاحدهما عليه جذوع لم يرج والسقف بين علو وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن احداثه بعد الملو فيكون في يدهما أو لا فلصاحب السفل

(باب الحوالة) يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الاصح ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلي وكذا المتقوم في الاصح وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الاصح والاصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة وفي قول تصح بما بذمة وعليها ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الاصح ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال الى ذمة المحال عليه فان تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا

اختلفا في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون به حلف راهن ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين وحلف المكذب وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى حلف ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقة فله تحليفه وان لم يذكر تأويلا ولو اختلفا في جناية مرهون أو قال الرهن جني قبل قبض حلف منكر واذا حلف في الثانية غرم الراهن الاقل من قيمته والارش ولو نكل حلف المجني عليه ثم بيع للجناية ان استغرقت ولو أذن في بيع مرهون فبيع ثم قال رجعت قبله وقال الراهن بعده حلف المرتهن كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة فأدى أحدهما ونوى دينها وان أطلق جعله عما شاء *(فصل)* من مات وعليه دين تعلق بتركته مرهون ولا يمنع ارثا فلا يتعلق برواتها للوارث امساكها بالاقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولا دين فظهر دين لم يسقط فسخ

(كتاب التفليس) من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه أو على وليه وجوبا بطلبه أو طلب غرمائه أو بعضهم ودينه كذلك وسن اشهاد على حجره ولا يحل مؤجل بحجر وبه يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا بيعه ويصح اقراره بعين أو جناية أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد ووصية وشراء ولبائع جهل أن يراجع *(فصل)* يبادر قاض ببيع ماله ولو مركوبه ومسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه في سوقه وقسم ثمنه نقدا بأثمن مثله حالا من نقد بلد محله وجوبا وليقدم ما يخاف فساده فان تعلق به حق فحيوانا فمنقولا فعقارا ثم ان كان النقد غير دينهم اشترى ان لم يرضوا والا صرف اليهم الا في نحو سلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه فان عسر أخر ولا يكلفون اثبات أن لا غريم غيرهم فلو قسم